

환경부고시 제2025-165호

「가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 시행령」 제17조제1항 별표 1 제1호 가목 및 나목에 따라 「가습기살균제 구제급여 지급결정에 관한 고시」(환경부고시 제2020-199호, 2020. 9. 25.)를 다음과 같이 일부개정 고시합니다

2025년 10월 1일

환경부장관

가습기살균제 구제급여 지급결정에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「가습기살균제 피해구제를 위한 특별법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 1에서 위임한 바에 따라 구제급여 지급결정에 대한 기준 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(구제급여 지급결정) ① 영 별표 1 제1호가목에 따른 구제급여 지급신청자가 제출한 서류의 검토 기준은 별표 1과 같다.

② 영 별표 1 제1호나목에 따른 신속한 구제급여의 지급 결정 방법 및 절차는 별표 2와 같다.

제3조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

건강피해 구제급여 지급 결정 기준(제2조제1항 관련)

환경부장관은 가습기살균제 노출 후 질환의 발생 또는 악화 및 전체적인 건강상태의 악화 여부에 대해 아래의 사항을 종합적으로 확인·검토하여 구제급여 지급을 결정한다.

1. 검토 서류

가. 환경노출조사자료

나. 구제급여 지급신청자가 제출한 의무기록

다. 요양급여비용 청구자료

라. 구제급여 지급신청자가 제출한 의견진술서

2. 검토 기준

가. 가습기살균제 노출 여부

나. 가습기살균제 노출로 건강상의 피해(후유증을 포함한다)가 발생 또는 악화되거나, 전체적인 건강상태가 악화되었는지 여부

다. 나목에 대한 독성학적 기전 등을 포함한 의학적 설명 가능성

3. 고려 사항

가. 가습기살균제 사용 전·후의 건강상태 변화 등에 대한 구제급여 지급 신청자의 의견 진술 내용을 참고하여 검토

[별표 2]

건강피해 구제급여 지급 신속 결정 기준(제2조제2항 관련)

환경부장관은 환경노출조사자료 및 확정된 요양급여비용 청구자료를 검토하여 「가습기살균제 피해구제를 위한 특별법」 제2조제4호의2에 따른 가습기살균제 노출 확인자가 아래 각 호의 조건 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 구제급여 지급대상으로 결정한다.

1. 가습기살균제 노출 이전에는 간질성폐질환(J84)으로 진단받지 않았으나, 노출 중 또는 노출 종료 후 간질성폐질환(J84)으로 진단 또는 치료받은 사람으로서, 요양급여비용 청구자료 중 주·부상병 명의 5개 상병코드에서 해당 사실이 2일 이상 확인되는 경우

단, 가습기살균제 노출 이전의 진단 여부 확인을 위한 기간은 최소 1년 이상으로 함.
2. 가습기살균제 노출 시작일로부터 2개월 이전에는 천식(J45, J46)으로 진단받지 않았으나, 노출 중 또는 노출 종료 후 5년 이내에 천식(J45, J46)으로 진단 또는 치료받은 사람으로서, 요양급여비용 청구자료 중 주·부상병 명의 5개 상병코드에서 해당 사실과 천식 약제 투약이 2일 이상 확인되는 경우
3. 가습기살균제 노출 시작일로부터 2개월 이전에는 폐렴(J12~J18)으로 진단받지 않았으나, 노출 중 또는 노출 종료 후 5년 이내에 폐렴(J12~J18)으로 진단 및 치료받은 사람으로서, 요양급여비용 청구자료 중 주·부상병 명의 5개 상병코드에서 해당 사실이 2일 이상 확인되는 경우